

# 감사결과 처분요구서

- ◎◎발전소 연안지 관리업무 부적정 -

2020. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>I . 감사 실시 개요</b>   | 1 |
| 1. 감사 배경 및 목적         | 1 |
| 2. 감사 대상 및 중점         | 1 |
| 3. 감사 기간 및 인원         | 1 |
| <b>II . 감사결과 처분요구</b> | 2 |
| 1. 처분요구사항 일람표         | 2 |
| 2. 처분요구사항 명세          | 2 |

# I. 감사 실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

2020. 3. 정부기관은 공직기강 점검결과에 대한 조치를 요구, 이에 대한 사실 관계를 확인하고 관련 규정을 위반한 사실이 있을 경우 상응하는 조치 및 관련된 문제점을 개선하기 위해 본 감사를 실시하였다.

### 주요 내용

- ○○발전소 관할 연안지를 임대·사용하는 레저업체가 2019. 3. 이후 방대한 면적을 무단 점유하여 불법 시설물(바베규장) 설치, 주차장 조성 등 계약을 위반하고 있음에도 조치없이 방치

## 2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 ○○발전소 관할 연안지 순시 담당자 및 관리자를 중심으로 정부기관의 점검결과에 대한 사실관계를 확인하고 관련 규정위반 여부 등을 확인하는데 중점을 두었다.

## 3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 4. 6.부터 같은 해 5. 1.까지 17일간 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 규정위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2020. 5. 21. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서 | 구분 | 제 목                                 | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|----|------|----|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | ◆◆본부 | 특정 | 연안지 임대차 계약 위반 및<br>권리침해에 대한 조치 미흡   | 경 고<br>주 의  | (3)         |
| 2  | ◆◆본부 | 특정 | 토지현황 관리시스템 보완                       | 통 보         | -           |
| 3  | ◆◆본부 | 특정 | 연안지 임대차 계약 위반 및<br>권리침해에 대한 후속조치 이행 | 통 보         | -           |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원회

## 경 고 · 주 의 요 구

제 목 연안지 임대차 계약위반 및 권리침해에 대한 조치 미흡

관 계 부 서 ◆◆본부

대 상 자 및 종 류

| 순번 | 대상자 | 사번 | 직급 | 관계부서       | 근무기간         | 구분 |
|----|-----|----|----|------------|--------------|----|
| 1  | A   | -  | ▼  | ◆◆본부 ○○발전소 | '18. 6. ~ 현재 | 경고 |
| 2  | B   | -  | ◆  | ◆◆본부 ○○발전소 | '18. 7. ~ 현재 | 경고 |
| 3  | C   | -  | ▲  | ◆◆본부 ○○발전소 | '19. 8. ~ 현재 | 주의 |

내 용

○○발전소 ☆☆파트 ▼직급 A는 2018년 6월부터 현재까지 연안지 및 임대 토지 관리를 담당하고 있고, ◆직급 B는 2018년 7월부터 현재까지 ☆☆파트 업무를 총괄하고 있으며, ▲직급 C는 2019년 8월부터 현재까지 위 직원들의 상급자로서 ○○발전소 관할 연안지를 보전하는 책임이 있다.

### 1. 임대차 계약위반 조치 미흡

◆◆본부 예하 ○○발전소는 임차인에게 우리 회사 소유의 연안지 ☞도 ○군 ●면 ■리 2필지를 임대하고 있다.

○○발전소와 임차인이 체결한 계약서 제8조(임차인의 의무사항)과 제9조

(임차인의 금지사항)에 따르면, 임차인은 동의없이 계약당시의 토지 상태를 변경할 수 없고, 사용목적 이외의 용도로 사용하는 행위를 금지하고 있으며, 이를 위반시에는 계약서 제10조(계약의 해제 또는 해지)에 따라 계약을 해제 또는 해지할 수 있도록 되어 있다.

따라서, ○○발전소는 임차인이 임대한 연안지를 사용 목적 외로 사용하거나, 건축물을 신축·증축하는 등의 부당행위를 확인하면 사용중지 및 원상복구 요구, 계약 해제·해지 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

그런데, ▼직급 A는 임차인이 진입로·주차장 용도의 목적으로 우리 회사로부터 임대한 ☼도 ○군 ●면 ■리(이하, ‘■리’라고 한다) 2필지에 데크 및 천막 등 고정 건축물을 설치하여 영업장(휴게 또는 바비큐 용도 추정)으로 사용하는 것을 2019. 10월 확인하였음에도 사용중지 및 원상복구 요구, 계약 해지 등의 조치를 즉시 취하지 않는 등 연안지 임대계약 관리를 소홀히 하였고, 적극적이고 강제적인 후속조치의 노력을 하지 않았다.

## 2. 연안지 권리침해 조치 미흡

우리 회사 『비유동자산관리규정』 제24조(관리·점검) 제2항 및 ◆◆본부 『연안지 관리내칙』 제38조(순시후 조치)에 따르면, 발전소장은 연안지 순시 후 연안지의 무단 점유 또는 형질변경 행위, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기 등 권리침해에 대하여 감시·예방·제지·단속 또는 원상복구토록 하여야 하며, 미이행시 고소·고발 등 적절한 조치를 취하도록 되어 있다.

따라서, 발전소장은 관할 연안지 보전을 위한 감시 및 예방 활동을 수행하고, 연안지 무단 점유 및 용도변경 등의 권리침해 행위를 확인하면, 사용중지 및 원상 복구 요구, 고소·고발 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

그런데, ▼직급 A는 2019. 2. 12. 임차인이 우리 회사 비임대 연안지 ■리 7개 필지를 불법 성토, 무단 점유하여 유선장 바지선 및 선박 건조 용도로 사용하고 있는 것을 확인하였음에도 권리침해에 대한 사용중지 및 원상복구 요구 등 후속 조치를 즉시 처리하지 않았다.

그러나, ▼직급 A는 임차인이 상기 비임대 연안지를 절·성토하고 주차장 용도 등으로 사용하고 있는 것을 인지한 후 ① 무단 점유나 원상훼손의 우려가 있는 위치에 경고판과 경계표지를 설치하도록 되어 있는 우리 회사 『비유동자산관리 규정』 제24조(관리·점검) 제1항의 규정에 따라 비임대 연안지에 경고판을 설치하고, ② ■리 2개 필지에 대한 경계측량을 시행하였으며, ③ 임차인이 훼손한 연안지의 일부가 원상복구 된 것을 확인하고, ④ 훼손된 경고판을 재설치 하는 등 임차인의 권리침해 행위에 대해 감시·예방·제지·단속·원상복구의 노력을 한 점은 인정된다.

한편, ◆직급 B는 2019. 4. 12. 임차인이 연안지를 지속적으로 권리침해하고 있는 상황을 인지하였음에도 간부순시, 사용중지 요구 등 연안지 보전을 위한 감시·예방·제지를 위한 적절한 조치를 하지 않았으며,

▲직급 C는 위 직원들의 상급자로서 ◎◎발전소 관할 연안지를 보전하고 관리할 책임과 부하직원 업무처리 부적절에 대한 관리·감독할 책임을 소홀히 하였다.

그러나, ○○발전소는 ① 2019. 11월말 이후 임차인에게 임대목적 외 사용, 권리침해 행위 및 시설물(경고판) 훼손에 대한 원상복구 요구 공문을 다수 발송하였고, ② 임차인의 조치가 미흡하자, 임차인 대표의 서명을 받아 시설물 철거 및 훼손한 연안지에 대한 원상복구를 진행하고 있는 점을 처분에 고려할 필요가 있다.

**조치할 사항**      ◆◆본부장은 ① 임차인이 ○○발전소 관할 연안지를 임대목적 외로 사용하고, 불법성토· 무단점유 등 권리침해하여 사용하고 있었음에도 사용중지, 원상복구, 계약 해제·해지, 고소·고발 등의 후속조치를 미흡하게 처리한 ○○발전소 ☆☆파트 ▼직급 A와 임차인이 ○○발전소 관할 연안지를 무단점유하여 사용하고 있는 정황을 인지하였음에도 적절한 조치를 하지 않고, 소속 직원에 대한 관리·감독할 책임을 소홀히 한 ○○발전소 ☆☆파트 ◆직급 B를 『인사관리 규정』 제105조(경고 및 주의)에 의거, ‘**경고**’ 조치하시고, ② ○○발전소 관할 연안지를 보전하고 관리할 책임과 소속 직원에 대한 관리·감독할 책임을 소홀히 한 ○○발전소 ▲직급 C를 『인사관리규정』 제105조(경고 및 주의)에 의거, ‘**주의**’ 조치하시기 바랍니다. (**경고·주의**)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 토지현황 관리시스템 보완

관 계 부 서 ◆◆본부

내 용

우리 회사 『비유동자산관리규정』 제5조(관리책임 등) 제3항에 따라, ◆◆본부  
▣▣부는 연안지 등 비유동자산을 관리하는 부서이다.

그런데, ◆◆본부 ▣▣부는 연안지의 무단 점유 또는 형질변경 행위, 토석의  
채취나 유입, 폐기물의 투기 등 권리침해에 대하여 감시·예방·제지·단속 또는 원상  
복구, 고소·고발 등의 조치 결과, 민원 내용 및 조치 결과 등을 체계적으로 관리  
하지 않고 있다.

한편, ◆◆본부 ▣▣부는 ‘토지현황 관리시스템’을 보완할 계획이므로, 상기  
이력을 연안지 필지별로 통합·관리할 수 있도록 ‘토지현황 관리시스템’에 반영할  
필요가 있다.

조치할 사항 ◆◆본부장은 연안지 관리를 명확하고 효율적으로 수행하기  
위해 임차인의 금지사항 위반과 외부인의 부당행위에 대한 감시·예방·제지·단속·

원상복구·고소·고발 등의 조치 결과, 민원 내용 및 조치 결과 등의 이력을  
연안지 필지별로 통합하여 체계적으로 관리할 수 있도록 ‘토지현황 관리시스템’을  
개선하시기 바랍니다. (통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 연안지 임대차 계약위반 및 권리침해에 대한 후속조치 이행

관 계 부 서 ◆◆본부

내 용

우리 회사 『비유동자산관리규정』 제5조(관리책임 등) 제3항에 따라, ◆◆본부  
▣▣부는 연안지 등 비유동자산을 관리하는 부서이다.

그리고, ◆◆본부 예하 ○○발전소는 임차인에게 우리 회사 소유의 연안지  
♣도 ○군 ●면 ■리 2필지를 임대하고 있다.

그런데, 임차인은 ① 임대한 연안지 ■리 2필지를 사용 목적(진입로·주차장) 외로  
테크 및 천막 등 고정 건축물을 신축하여 영업장(휴게 또는 바비큐 용도)으로  
사용하고 있으며, ② 비임대 연안지 ■리 7개 필지를 절·성토 및 주차장 용도로  
무단점유 하는 등의 권리침해 행위를 하였으나, 2020. 4. 22. 현재 고정 건축물  
철거 및 권리침해에 대한 원상복구가 완벽하게 이뤄지지 않은 상황이다.

따라서, 우리 회사 『비유동자산관리규정』, ◆◆본부 『연안지 관리내칙』 및 임대차  
계약서에 따라, ◆◆본부 ▣▣부는 임차인의 부당행위에 대한 원상복구 및 재발  
대책 마련, 부당이득에 대한 반환청구, 계약 해제·해지, 고소·고발 등의 적절한  
조치를 취할 필요가 있다.

**조치할 사항**      ◆◆본부장은 해당 연안지에 대해 ① 임차인의 부당이득에 대한 반환청구, 계약 해제·해지, 고소·고발 등의 적절한 조치를 하고, ② 임차인이 원상 복구를 완료할 때까지 순시를 강화하고, 경계 울타리 설치 등의 재발방지 대책을 마련하여 조치하시기 바랍니다. (통보)